

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2769/2539

นายเต็มศักดิ์ กฤษณามรณะ ผู้ชำระ
บัญชีร้องขอให้

ผู้ร้อง

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เยาวราช จำกัด
ล้มละลาย

ผู้ร้อง

บริษัทรุ่งเรืองโหนดภัยการเคหะ จำกัด กับ
พวก

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 16, มาตรา 292, มาตรา 302

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119, มาตรา 153

คำร้องที่ขอให้ศาลงดการบังคับคดีเป็นคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีศาลที่มีอำนาจทำคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคือศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนี้ในศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา302วรรคหนึ่งศาลจังหวัดตราดซึ่งเป็นศาลที่ได้รับมอบหมายจากศาลแพ่งให้ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์โดยขายทอดตลาดแทนไม่มีอำนาจสั่งให้งดการบังคับคดีตามคำร้องของผู้ร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
เยวราช จำกัด ผู้ล้มละลายเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2530 และพิพากษาให้ล้มละลาย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 ชั้นรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินของผู้ล้มละลายเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือทวงหนี้ให้ผู้ร้องที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินจำนวน
11,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2526 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จและไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 652, 937, 5668, 5669,
5670, 5684, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 9145, 9146 และ 9147 พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันรับหนังสือ ผู้ร้องที่ 1 ได้รับหนังสือ
ทวงหนี้แล้ว มิได้ปฏิเสธหนี้และไถ่ถอนจำนองภายในกำหนด เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ขอให้ศาลแพ่งออกคำสั่งบังคับ แต่ผู้ร้องที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งบังคับศาลแพ่งได้
ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีดำเนินการบังคับคดี และศาลแพ่ง
ได้ขอให้ศาลจังหวัดตราดบังคับคดีแทน เนื่องจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะบังคับคดี
ดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดตราด และเจ้าพนักงานบังคับคดีศาลจังหวัดตราด
ได้ยึดและประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดตราด ขอให้งดการขายทอดตลาดที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ยื่นคำร้องขอต่อศาลแพ่งให้มีคำ
สั่งให้ผู้ร้องที่ 1 ซึ่งเป็นบริษัทร้างกลับคืนขึ้นทะเบียนหรือคืนเข้าสู่ทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะดำเนินการไถ่ถอนการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวที่ผู้ร้องที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ไว้แทนผู้ร้องที่ 2 ต่อไปได้เพื่อไม่ให้เกิดความเสีย
หายแก่ผู้ร้องทั้งสอง เพราะคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างไต่สวนคำร้อง

ศาลจังหวัดตราดมีคำสั่งงดการขายทอดตลาด

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า ศาลจังหวัดตราดเป็นศาลที่บังคับคดีแทนศาลแพ่ง จึงไม่ชอบที่จะมีคำสั่งงดการขายทอดตลาด ขอให้เพิกถอนคำสั่งและมีคำสั่งใหม่ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีศาลจังหวัดตราดดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดไว้

ศาลจังหวัดตราดนัดพร้อมแล้วมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีศาลจังหวัดตราดดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดไว้ต่อไป

ผู้ร้อง ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้อง ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องทั้งสองฎีกาในปัญหาแรกว่าศาลจังหวัดตราดมีอำนาจสั่งให้งดการบังคับคดีโดยสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดได้ตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสองนั้น เห็นว่าคำร้องของผู้ร้องทั้งสองที่ขอให้ศาลสั่งงดการบังคับคดีเป็นคำร้องที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลศาลที่มีอำนาจทำคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องของผู้ร้องทั้งสองดังกล่าวคือศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนี้ในชั้นต้น ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 302 วรรคหนึ่ง และด้วยเหตุดังกล่าว จึงเห็นว่าศาลจังหวัดตราดซึ่งเป็นศาลที่ได้รับมอบหมายจากศาลแพ่งให้ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์และขายทอดตลาดแทน ไม่มีอำนาจสั่งให้งดการบังคับคดีตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสองฎีกาของผู้ร้องทั้งสองในปัญหานี้ฟังไม่ขึ้นและคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาข้ออื่นตามฎีกาของผู้ร้องทั้งสองอีก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-สมาน เวทวินิจ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ